

知识产权、合规与保密协议

甲方（需方）：

乙方（供方）：深圳嘉立创科技集团股份有限公司

一、知识产权及合规条款

1.1、甲方承诺委托乙方加工的产品、向乙方提供的产品资料、设计文件、图片等不存在侵犯第三方知识产权权利的情形，包括不得侵犯他人商标权、专利权及著作权（版权）以及我国法律规定的其他知识产权权利及相关权利，如因甲方侵权导致的一切有可能发生的结果与乙方无关，由甲方进行处理并承担责任；如给乙方造成损失的，甲方需向乙方赔偿全部直接与间接损失，该损失可以从甲方在乙方处的预付款等款项中先行抵扣赔偿。如果有其他方主张甲方委托加工的产品涉及侵权并进行投诉或者起诉，乙方有权利向投诉方披露甲方的主体身份信息。

1.2、甲方在乙方网站上的名称、昵称、评论、留言等不得涉及黄赌毒类、低俗辱骂类、政治敏感类、反动类、宗教类等敏感内容；甲方下单的产品不得包含违法违规的内容、不得侵害他人知识产权、不得涉及枪支弹药等违禁物品；否则，乙方有权采取包括但不限于删除内容、禁用部分或全部功能、禁用账户、注销账户、拉入黑名单、向公安机关报案等措施。同时，乙方有权取消订单，如相关产品已进入生产阶段的，乙方将停止发货并不退还相关货款，甲方因此遭受的损失由甲方自行承担。如甲方违反本条款给乙方造成损失的，甲方需赔偿乙方遭受的一切损失。

1.3、甲方承诺不会将乙方提供的相关产品或服务用于任何轻武器、弹药、军火、攻击武器及相关零部件的制作，不会将乙方提供的相关产品或服务用于相关出口管制法律法规禁止的用途。

甲方代表其自身、子公司和关联公司声明并保证（在持续的基础上），遵守乙方及其关联公司、供应商所在国或地区、商品知识产权所属国家或地区的出口管制与制裁等有关法规，并严格遵守《合规声明函》。甲方承认该保证以及签订的《合规声明函》是乙方履行本合同的基础，因此，任何违反的行为应被视为甲方的重大且实质违约行为，乙方有权在通知甲方后终止本合同，但不影响乙方在本合同下享有的任何及所有其他权利和补救措施，

以及法律和/或衡平权，且若给乙方造成损失的，甲方应赔偿乙方的直接及间接损失、合理维权费用，包括但不限于被政府当局施加的任何民事、司法或其他法律处罚。

二、保密条款

2.1、接收方应对披露方向接收方提供或接收方取得的“保密信息”严格保密（该“保密信息”应该书面标有“保密”或类似标识），除非披露方明确许可，不得向任何第三方披露该等保密信息；及应仅为业务目的而使用该等保密信息，并且未经事先取得披露方的书面同意，接收方不得逆向解析或反编译保密信息或采取其它类似的方法。

2.2、接收方可以为业务目的而向确有需要知悉该等保密信息的代表、员工披露保密信息，但仅应在为达到业务目的的必要范围内披露，不得为其他目的而披露，接收方应采取合理步骤保护披露方的保密信息。

2.3、除了双方书面一致同意或根据本协议条款提前终止之外，本协议保密期限自披露方最后一次披露保密信息之日起壹（1）年内有效。

甲方（需方）： 地址：	乙方（供方）：深圳嘉立创科技集团股份有限公司 地址：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦 27 楼
----------------	---